

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 63/2533

นายวีระ วรรณประภา

โจทก์

บริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลล์ จำกัด

จำเลย

บริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลล์ จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลอันสมควรที่จะชนะคดีโจทก์โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 103)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินที่เช่า โดยให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก และส่งมอบที่ดินที่เช่าคืนโจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะออกและส่งมอบที่ดินที่เช่าคืนโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะออกและส่งมอบที่ดินที่เช่าคืน

โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา เฉพาะจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 93,97,96)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์และสำหรับเรื่องค่าเสียหาย จำเลยได้วางหนังสือค้ำประกันของธนาคารไว้เป็นหลักประกัน (อันดับ 54 แผ่นที่ 2,57 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องขับไล่และเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในระหว่างฎีกาได้ ส่วนที่ให้ใช้ค่าเสียหาย ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือนต่อไปให้จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องขับไล่และเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในระหว่างฎีกาได้ ส่วนที่ให้ใช้ค่าเสียหาย ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือนต่อไปให้จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

(บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไวย-วิชัย บุญอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ